

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 통 보 요 구

일련번호 004
제 목 장애인고용부담금 손금 산입 관련 경정청구 필요
관계부서 ☒☎★◇★
조치부서 ☒☎★◇★
내 용

1. 업무개요

「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 일정 규모 이상의 사업주는 장애인 의무고용률에 미달하는 경우 장애인고용부담금¹⁾을 납부하여야 한다. 회사는 의무고용률 미달에 따라 매년 장애인고용부담금을 납부하고 있으며, 해당 금액은 회계처리상 기타 세금과공과 계정으로 비용을 인식하고 있다.

2. 판단기준

「법인세법」 제19조에 따르면 법인의 각 사업연도 소득금액 계산 시 손금은 해당 사업연도의 수익에 대응하는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것 또는 수익과 직접 관련된 것으로 규정하고 있다.

한편 2024년 12월 31일 개정되기 전의 「법인세법」 제21조에서는 손금에 산입하지 아니하는 항목으로 ‘법령에 따른 의무의 불이행 또는 금지·제한 등의 위반에 대한 제재로서 부과되는 공과금’을 규정하고 있다.

따라서 장애인고용부담금이 손금에 해당하는지 여부는, 해당 부담금이 위 규정에서 정한 제재로서 부과되는 공과금에 해당하는지 여부에 따라 결정된다.

1) 장애인고용부담금 : 일정 규모 이상의 사업주가 법정 장애인 의무고용률을 충족하지 못한 경우 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 납부하는 부담금으로, 장애인 고용 촉진을 위한 재원으로 사용됨.

「법인세법」

- 제19조(손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것을 제외하고 당해 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비의 금액으로 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 손비는 이 법 및 다른 법률에 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것이나 수익과 직접 관련된 것으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 손비의 범위 및 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조(세금과 공과금의 손금불산입) 다음 각 호의 세금과 공과금은 내국법인의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다.

5. 법령에 따른 의무의 불이행 또는 금지·제한 등의 위반에 대한 제재(制裁)로서 부과되는 공과금

이와 관련하여 26년 3월 대법원에서는 장애인고용부담금은 제재로서 부과되는 공과금이 아닌 법령에 따라 사업자가 부담하는 비용으로서 「법인세법」상 손금불산입 대상으로 볼 수 없다고 판시(2024두30809판결)하였다. 이에 따라 회사는 「국세기본법」 제45조의2에 따라 경정청구를 통해 과다 납부한 세금을 환급 청구할 수 있다.

[판례] 대법원 2024두 30809(2026. 3. 12.)

[판결요지] 장애인고용부담금은 장애인 의무고용률 미달 사업주에게 부과되는 공과금이지만, 구 「법인세법」 제21조 제5호에서 정한 ‘법령에 따른 의무 불이행에 대한 제재로서 부과되는 공과금’에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 장애인고용부담금은 사업수행과 관련하여 발생하는 비용으로서 법인세법상 손금불산입 대상으로 볼 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

회사는 과거 사업연도 장애인고용부담금을 회계상 비용으로 인식하고, 법인세 신고 시에는 해당 부담금의 세법상 손금 해당 여부에 대한 해석상 논란 등을 고려하여 세무조정 과정에서 전액 손금불산입 처리하였으며, 이를 반영하여 과세표준을 산정한 것으로 확인되었다.

그러나 2026년 3월 장애인고용부담금을 손금불산입 대상이 아니라고 인정하는 대법원 판결이 선고됨에 따라, 과거 사업연도에 장애인고용부담금을 손금불산입하여 납부한 법인세 환급을 위해 경정청구가 필요한 상황이다. 경정청구가 가능한 과거 5개 사업연도의 예상되는 세액 환급세액은 [표 2]와 같이 법인세 및 지방소득세를 포함하여 약 ***,***,***원 수준으로 추정되며, 대상 사업연도 중 2020사업연도의 경정청구 기한은 2026. 3. 31.로 기한이 임박한 것으로 확인된다.

[표 2] 사업연도별 경정청구 예상환급세액

(단위 : 원)

사업연도	경정청구기한	손금불산입 금액	적용세율	예상환급세액
2020	2026. 3. 31.	***,***,***	24.2%	** ,***,***
2021	2027. 3. 31.	***,***,***	24.2%	** ,***,***
2022	2028. 3. 31.	** ,***,***	24.2%	** ,***,***
2023	2029. 3. 31.	***,***,***	23.1%	** ,***,***
2024	2030. 3. 31.	** ,***,***	23.1%	** ,***,***
합 계		***,***,***		***,***,***

출처 : 법인세 세무조정 자료 재구성

관계부서 의견 ☒☞★◇★는 장애인고용부담금의 손금 인정 여부와 관련한 대법원 판결 내용을 고려하여, 경정청구 가능 여부 및 환급 가능 금액 등에 대한 검토를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☒☞★◇★장은 ① 과거 사업연도 법인세 신고 시 손금불산입 처리된 장애인고용부담금에 대하여 경정청구 가능 대상 사업연도 및 금액을 검토하고, 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구를 통해 과다 납부한 법인세를 환급받을 수 있도록 필요한 조치를 하시기 바라며, (시정)

② 세법 개정 및 판례 변화 등 세무 환경 변화에 따라 발생할 수 있는 경정청구 가능 금액 등에 대하여 검토를 진행하시기 바랍니다. (통보)